

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 840/2530

พันเอกหลวงสุจิตการพิทยา กับพวก

โจทก์

นายสนั่น แบนเนียน กับพวก

จำเลย

บริษัทถาวรฟาร์ม จำกัด จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 207แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 1,000บาท ให้
โจทก์ที่ 1 ชำระเงินจำนวน 17,615.80 บาท ให้โจทก์ที่ 2 กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีของเงิน 1,000 บาท และ 17,615 บาท ตามลำดับ นับตั้งแต่วันที่ศาลลง
(วันที่ 20 เมษายน 2525) เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยชำระเงินให้โจทก์เสร็จสิ้น

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ที่ 1 ถึงแก่ความตาย

โจทก์ที่ 2 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ที่ 1

ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1
และโจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 14,250 บาท และ 62,865.80 บาทตามลำดับ พร้อมด้วย

ดอกเบี้ยยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 20 เมษายน 2525 ไปจนกว่าจำเลยทั้งสามจะชำระเสร็จนอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา เฉพาะจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 206,205)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระให้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเป็นเวลา 6 ปี นับตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2525มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระให้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเป็นเวลา 6 ปี นับตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2525มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ